SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2286601 - SP (2026/0317610-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
RECORRENTE	:	EDER DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS	:	THAIS DE SOUZA CASTRO - SP356860
		LAIS FERREIRA DE SANTANA - SP410845
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE	:	EDER DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS	:	THAIS DE SOUZA CASTRO - SP356860
		LAIS FERREIRA DE SANTANA - SP410845
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU	:	PAULO JOSE BARRETO
CORRÉU	:	WAGNER DOS SANTOS EMIDIO
CORRÉU	:	RICARDO AMARO
CORRÉU	:	WELLINGTON DA SILVA
CORRÉU	:	SIDNEY MARCELINO DA SILVA
CORRÉU	:	THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
CORRÉU	:	JESSE DOS SANTOS
CORRÉU	:	RONALDO PEREIRA DE LACERDA
CORRÉU	:	ANDRE LUIS PEREIRA VILAS BOAS
CORRÉU	:	HELDER RODRIGUES LOPES
CORRÉU	:	VALDINEI CARLOS DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	FRANCISCO ALVES DA CUNHA

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

> *Apelação. Artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo específico ou mediante a aplicação do princípio da insignificância ou por inexistência de prova da materialidade delitiva. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório,*

Edição nº 465 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 21 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61049539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/10/2026 13:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 50866b99-019e-4f3f-8372-a3f6583f5b1c

> *suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pedidos subsidiários de desclassificação para infração de natureza administrativa ou descumprimento de obrigação judicial imposta em sede de execução penal, fixação da pena no mínimo legal, exclusão ou redução da pena de multa ou a suspensão da exigibilidade. Parcial acolhimento. Pena-base que comporta redução. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Regime prisional semiaberto e vedação de benefícios legais que não comportam alteração. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena imposta, expedindo-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado.* (e-STJ fl. 905)

A defesa aponta a violação dos arts. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, 158, 167 e 619, do Código de Processo Penal, bem como 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil (por analogia). Alega que a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico consistente na intenção de danificar o bem. Aduz também a necessidade de exame pericial, pois o caso versa sobre crime de deixa vestígio. Por fim, aduz negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões às e-STJ fls. 1033/1036.

Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso às e-STJ fls. 1097/1104.

É o relatório. **Decido**.

O recurso merece prosperar.

O TJRJ assim se manifestou sobre a tipicidade da conduta:

> *Como se vê, o delito de dano qualificado restou comprovado, encontrando amplo apoio na prova dos autos, com destaque para os firmes relatos do agente penitenciário, que, repito, confirmou que o reeducando beneficiado com a saída temporária recebe informações sobre o manuseio do equipamento, momento em que fica ciente de que deve devolver o equipamento ao retornar ao sistema prisional, o que é corroborado pelo documento de fls. 40 assinado pelo apelante, que comprova que o acusado Éder, de fato, tomou ciência das instruções de uso e das consequências de eventuais violações.*
> *Importante salientar que o dolo do apelante restou devidamente comprovado, uma vez que o acusado Éder sequer comprovou o alegado, ou seja, que o aparelho apresentou problema e, por isso, resolveu tirá-lo, não sabendo o que fez com a tornozeleira. Observe-se que* ***o tipo penal não exige dolo específico, bastando para a configuração do delito o dolo genérico, que se encontra suficientemente demonstrado nos autos.*** (e-STJ fl.s 909/910)

Ao contrário do posicionamento adotado pela instância antecedente, o STJ entende que, para a caracterização do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do

Código Penal, é necessária a demonstração do *animus nocendi*, ou seja, do especial fim de causar prejuízo ao dono do objeto.

No caso, o aresto recorrido considerou ser suficiente a presença do dolo genérico para a condenação. Logo, a absolvição é medida cogente. Nessa linha:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.*
> *1. Hipótese em que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Segundo a jurisprudência dessa Corte superior, para a caracterização do crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público, o que não se verifica na espécie, em que o recorrente destruiu a tornozeleira eletrônica para fins de fuga.*
> *2. Agravo improvido.*
> *(AgRg no RHC n. 145.733/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 31/8/2021, destaquei) DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.*
> *I. Caso em exame. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou o recorrente pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, por deterioração de tornozeleira eletrônica pertencente ao Estado. 2. O Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau, condenando o recorrente, ao entender que o dolo genérico era suficiente para a configuração do crime de dano qualificado.*
> *II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a configuração do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, exige a presença de dolo específico, ou se o dolo genérico é suficiente.*
> *III. Razões de decidir. 4. "**Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, Ill, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi."** (AgRg no REsp 1722060 / PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018). 5. A ausência de dolo específico no caso concreto, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias, impede a condenação pelo crime de dano qualificado.*
> *IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para reestabelecer a sentença absolutória.* (REsp n. 2.025.790/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª T., DJEN de 25/2/2025)

> *PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. TENTATIVA DE FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA*

DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI). NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO.

1 - ***Consoante jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal, mostra-se imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o animus nocendi, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio.***

2 - "A destruição de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso que busca fugir do estabelecimento no qual encontra-se encarcerado não configura o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III do CP), porque ausente o dolo específico (animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta" (HC n. 260.350/GO, Relª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/5/2014).

3 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 409.417/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 6/11/2017)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do RISTJ, **dou provimento** ao recurso especial, para absolver o réu do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Intimem-se.

Intimem-se.

Brasília, 20 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 465 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 21 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61049539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/10/2026 13:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 50866b99-019e-4f3f-8372-a3f6583f5b1c